

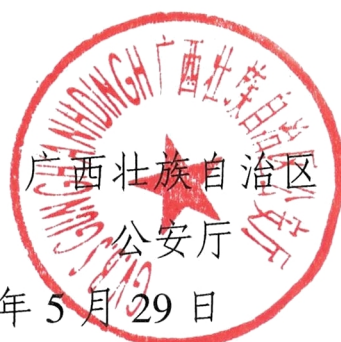
广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区市场监督管理局 文件 广西壮族自治区公安厅

桂农厅发〔2025〕35号

自治区农业农村厅 自治区市场监管局 自治区公安厅关于印发广西涉农领域 联合执法协作机制的通知

各市、县（市、区）农业农村局、市场监管局、公安局，北海市、防城港市、钦州市海洋局：

为进一步完善我区涉农领域行政执法协作机制，强化行政执法与刑事司法衔接，加大对涉农领域违法犯罪行为的打击力度，维护农业生产和管理秩序，自治区农业农村厅、自治区市场监管局、自治区公安厅共同制定了《广西涉农领域联合执法协作机制》，现印发给你们，请遵照执行。



2025年5月29日

（此件删减发布）

广西涉农领域联合执法协作机制

为进一步加强我区农业农村部门、市场监管部门行政执法与公安机关刑事司法衔接工作，维护农业生产和市场管理秩序，严厉打击涉农领域违法犯罪活动，提升涉农领域执法协作合力，推进行业协同治理，切实保障生态文明建设，维护广大人民群众舌尖上的安全和合法权益，自治区农业农村厅、自治区市场监管局、自治区公安厅（以下简称三部门）决定建立涉农领域联合执法协作机制。具体如下：

一、总体要求

通过三部门建立联合执法、信息共建共享、案情会商、联席会议、案件行刑衔接、技术支撑等协作机制，严厉查处打击食用农产品、农资领域、渔业资源等涉农领域违法犯罪行为，消除食用农产品、农资领域、渔业资源安全隐患，规范农业生产和市场管理秩序，提升监管和协同治理效能，形成强大的执法合力和震慑力，营造安全、有序、公平的农业生产和市场环境。

二、职责分工

全区各级农业农村部门、市场监管部门、公安机关要加强沟通，在调查取证、技术支撑、追查流向等方面密切协作，充分发挥各自部门资源优势，加大对食用农产品、农资领域、渔业资源领域违法犯罪的联合打击力度，开展联合执法行动及行业协同治理工作，切实形成工作合力，共同持续推动我区食用农产品、农资领域、渔业资源安全总体状况稳中向好。

（一）农业农村部门

负责农产品质量安全、农作物品种权保护、农业投入品质量、动植物检疫、生猪屠宰、渔业、农机等方面的监管执法，重点加强对农产品生产基地、农业投入品经营单位、生猪定点屠宰场等重点场所的监督检查，发现违反农业法律法规违法行为的，及时依法查处；及时依法移送涉嫌犯罪案件。为刑事案件侦查提供物证鉴定及检验检测、行政违法性认定等方面技术支撑和涉案财物“公物仓”使用的支持。

（二）市场监管部门

负责监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；加强对市场流通环节的监管，检查各类市场主体的经营资格和经营行为，查处不正当竞争、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为，维护市场交易秩序；及时通报信息，及时依法移送涉嫌犯罪案件。为刑事案件侦查提供物证鉴定及检验检测、行政违法性认定等方面技术支撑和涉案财物“公物仓”使用的支持。

（三）公安机关

公安机关对农业农村部门、市场监管部门移送的涉嫌涉农领域犯罪的案件或线索，应当及时审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案侦查；认为没有犯罪事实或犯罪事实轻微，不需要追究刑事责任的，应当及时将案件或线索退回农业农村部门或市场监管部门。公安机关在涉农领域犯罪案件侦查过程中认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，但依法应当追究行政责任的，应当及时将案件或线索移送农业农村部门或市场监管部门。农业农村部门、市场监管部门在案件查

办过程中需要公安机关配合、协助的，公安机关应当在职责范围内及时提供，予以协助。

三、联合执法重点

（一）重点领域。围绕农产品生产基地、农产品交易市场、农资市场、食品加工企业等开展执法检查，确保各生产、经营主体依法开展生产经营活动。

（二）重点对象。对群众投诉举报多、问题频发、信誉不佳的企业和经营户开展重点监督检查，将违法违规的生产经营窝点、黑作坊等作为打击重点，依法严厉查处。

（三）重点问题。严厉查处制假售假、以次充好、非法添加、虚假标识、无证经营等违法违规行为；加强对产品质量、食品安全、知识产权保护等方面地监管执法。

四、工作机制

（一）建立联合执法工作小组。由三部门相关人员组成联合执法工作小组，确定联络员，负责制定执法计划、组织实施联合执法行动、协调解决执法过程中遇到的问题。原则上每季度组织一次联合执法行动，并形成执法行动成果清单。

（二）信息共享与线索通报。建立信息共享平台，及时互通监管执法信息；对发现的违法线索，属于其他部门职责范围的，及时移送相关部门处理，并做好跟踪反馈。

（三）开展案情会商。充分发挥农业农村、市场监管部门的技术优势和公安机关的技侦手段以及办案经验优势，三部门在工作中需要其他部门提前介入案件处理的，可商请对方及时派员开展案情会商研判，联合开展调查，受邀方应当及时派员积极参与

协作。

（四）定期召开联席会议。每季度由三部门轮流组织召开一次联席会议，通报联合执法工作进展情况，研究解决工作中存在的问题，部署下一阶段工作任务。

（五）规范案件行刑衔接。落实案件移送双向衔接制度，严格规范执行移送程序及证据标准（案件移送程序及证据标准详见附件1）。

（六）建立完善案件督办制度。上级农业农村部门、市场监管部门、公安机关对下级农业农村部门、市场监管部门、公安机关的案件查处工作应加强协调、指导和监督。对移送、侦办不及时涉嫌犯罪案件，上级部门（机关）可提级侦办或派员联合督办。

（七）技术支撑服务。充分发挥农业农村、市场监管部门物证鉴定及检验检测、行政违法性认定等方面的技术优势和涉案财物“公物仓”使用，深化协作，提速增效，集约利用行政和司法的公共资源。（技术支撑服务清单详见附件2）。

（八）联合培训与宣传。定期组织联合培训，提高执法人员业务水平和执法能力；共同开展宣传活动，普及法律法规知识，增强生产经营者的守法意识和消费者的维权意识。

附件：1. 案件移送程序及证据标准

2. 技术支撑服务清单

附件 1

案件移送程序及证据标准

第一条 涉农领域违法犯罪案件主要包括但不限于食用农产品；种子、化肥、农药、兽药、动物饲料、地膜、农机具七类农业投入品；渔业资源领域犯罪等。

第二条 农业农村、市场监管部门应当严格履行涉嫌犯罪案件移送职责，不得以行政处罚代替刑事责任追究；在公安机关立案前，不得擅自中止或者终止对移送案件的行政处理。

各级公安机关在工作中发现涉农领域的行政违法案件及线索，应当移送同级农业农村、市场监管部门处理。

各级公安机关和农业农村、市场监管部门的双向衔接工作，应当接受同级人民检察院的动态监控和全过程监督。

第三条 公安机关和农业农村、市场监管部门在涉农领域双向衔接中，尤其是涉案财物“公物仓”使用、物证鉴定及检验检测、行政违法性认定等方面，应当深化协作，提速增效，集约利用行政和司法的公共资源。

第四条 涉农领域案件的双向衔接分为正向移送、反向移送方式，严格执法移送程序及证据标准。

第五条 正向移送是指农业农村、市场监管部门在对行政违法案件处理过程中，发现涉嫌刑事犯罪，需要向公安机关移送案件及相关证据材料的衔接方式。反向移送是指公安机关在查办涉农领域刑事案件或其他打击刑事犯罪活动中发现需要将案件、违

法线索移送农业农村、市场监管部门的衔接方式。

第六条 农业农村、市场监管部门已立案的行政案件，在办案中发现涉嫌刑事犯罪，有以下情形之一可以商情公安机关提前介入协助：

- （一）涉案人员众多或者涉案金额特别巨大的。
- （二）有证据证明涉案人员可能逃匿的。
- （三）必须采取侦查手段才能获取涉嫌犯罪证据的。
- （四）可能严重危害公共安全或者严重损害公共利益的。

第七条 正向移送的程序

（一）农业农村、市场监管部门应当在作出批准移送决定后24小时内移交案件材料，并指定不少于2人专门负责，同时抄送同级人民检察院。

（二）公安机关应当对农业农村、市场监管部门移送的涉嫌犯罪案件当场登记并出具回执。移送材料需要补正的，公安机关应当在登记后24小时内一次性告知农业农村、市场监管部门，农业农村、市场监管部门应当在3日内补正。公安机关不得以材料不全为由，不接受移送案件。

（三）公安机关接受移送材料后应按照下列情形分别处理：

1. 对属于本公安机关管辖的，迅速进行立案审查，自案件登记之日起3日内作出立案或者不予立案的处理决定；依法决定立案的，应当书面通知移送案件的行政执法机关。

2. 不属于公安机关管辖的，退回移送案件的农业农村、市场监管部门，并书面说明理由。

（四）农业农村、市场监管部门应当在收到公安机关立案决

定告知之日起3日内与公安机关办结交接手续，并于交接之日起解除对查封、扣押的涉案物品的行政强制措施。

（五）公安机关的立案决定不影响农业农村、市场监管部门对涉嫌犯罪的违法行为作出或者执行警告、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚决定。

公安机关立案之日起，农业农村、市场监管部门对涉嫌犯罪案件已作出但尚未执行完毕的罚款、没收违法所得、没收非法财物的行政处罚，应当中止执行。已经扣押的违法所得应当一并移送公安机关。

农业农村、市场监管部门应当将相关处罚决定或者中止处罚决定及时送达公安机关，公安机关应当将该决定附于侦查卷。

（六）公安机关决定撤销案件的，农业农村、市场监管部门应当在收到撤销案件决定告知之日起恢复执行已中止的行政处罚。

（七）对于决定不予立案或立案后撤销案件的，公安机关作出决定后应书面告知移送案件的农业农村、市场监管部门，不予立案要说明理由，同时抄送同级人民检察院。

（八）农业农村、市场监管部门对公安机关不予立案决定存在异议的，可以在收到书面告知之日起3日内向作出决定的公安机关提请复议，公安机关应当在收到复议请求之日起3日内进行复议并出具书面复议意见。农业农村、市场监管部门对复议意见仍有异议的，可以提请同级人民检察院立案监督。

（九）在正向移送中，农业农村、市场监管部门向公安机关移送案件时，应当提供以下证据材料：

1. 涉嫌犯罪案件移送书。载明移送机关名称、行政违法行为涉嫌何种刑事犯罪、案件主办人及联系电话，同时应当附移送材料清单并加盖移送机关公章。

2. 立案决定书、行政处罚事先告知书、行政处罚决定书等法律文书。

3. 根据《公安机关涉案财物管理若干规定》等有关规定，对于不同案件、不同种类的涉案物品，采取分案、分类保管的方式。

（1）不便搬运的大件物品以及鲜活、易腐的动植物等公安机关不具有保管条件、场所的物品，经办案单位法制部门同意，原物由农业农村、市场监管部门的“公物仓”存储，采取“实物静止、手续流转”的方式移送查封、扣押、先行登记保存的清单以及足以反映原物外形和特征的照片、影像资料。

（2）具有移交条件的物证，应当将原物移交至公安机关的涉案财物管理中心。

（3）已做无害化或者放归处理的涉案物品或动植物，应当提供足以反映原物外形和特征的照片、影像资料以及做出相应处理时的执法录像和证明文件。

4. 书证：嫌疑人是否取得捕捞许可证、屠宰证等行政许可的证明（已作行政处罚的除外）；先行登记保存证据的清单、通知书和证据照片登记表等。

5. 鉴定、检验检测、认定意见：关于涉案物品的属性、种类、成分、数量、重量、价格等方面的鉴定、检验检测或认定书。

6. 电子数据和视听资料：包括现场及周边的监控录像、证人拍摄的视频、执法录像等。

7. 现场勘验、检查笔录：记载现场勘验、检查的时间、地点、勘验、检查人、被勘验检查对象、检查情况等。

8. 证人证言：现场目击证人、执法人员等知情人的对行为人作案的时间、地点、使用的工具方法等情况的证言；行政执法人员对发现、抓获犯罪嫌疑人的时间、地点、过程的证言。

9. 案件当事人询问笔录：记载时间、地点、作案的动机和目的等。

10. 其他材料

（1）涉嫌犯罪的调查报告。载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、作出行政处罚情况，以及认为应当追究刑事责任的意见等。

（2）农业农村、市场监管部门取得的其他证据材料。

第八条 反向移送的程序

（一）公安机关经审查后作出不予立案或撤销案件的决定、在办案中发现涉农领域行政违法行为的案件及线索，认为需要移送同级农业农村、市场监管部门的，应当加强与农业农村、市场监管部门的沟通和合作，协商相关的移送材料和证据，并抄送同级人民检察院。

1. 移送案件的，应当对公安机关的侦查方法、技术侦查措施等涉密信息进行脱密处理后移送同级农业农村、市场监管部门。

2. 移送线索的，应当经办案部门负责人批准后移送同级农业农村、市场监管部门。

（二）农业农村、市场监管部门应当在收到公安机关移送的案件和线索材料后当场登记、出具回执，并在7日内作出是否立

案的决定。农业农村、市场监管部门应当在作出行政处理决定之日起3日内将行政处理结果反馈移送的公安机关和同级人民检察院。

（三）在反向移送中，公安机关向农业农村、市场监管部门移送案件时，应当提供以下证据材料：

1. 案件移送书。载明移送机关名称、案件主办人及联系电话，说明移送的理由，同时应当附移送材料清单并加盖移送机关公章。
2. 不予立案决定书、撤销案件决定书以及其他程序性文书。
3. 在办理案件中收集的行为人涉嫌行政违法的物证、书证、鉴定意见、视听资料和电子数据等相关证据。

附件 2

技术支撑服务清单

第一条 农业农村、市场监管部门在相关行政处罚、行政复议、行政诉讼中，需要使用已移送公安机关证据材料的，公安机关应当协助。

第二条 对于保管条件、保管场所有特殊要求的涉案物品，公安机关在采取必要措施固定留取证据后，可以与农业农村、市场监管部门协商，由具有保管条件的农业农村、市场监管部门利用“公物仓”存储。

委托保管协议应当附有公安机关实施查封、扣押的涉案物品清单。

不具有保管条件的农业农村、市场监管部门应当积极协助公安机关确定保管单位。

对需要做无害化或放归处理的涉案物品或动植物，公安机关应当在固定留取证据后，委托农业农村、市场监管部门代为做无害化或放归处理，并由农业农村部门出具处理证明。

第三条 农业农村、市场监管部门给予技术支撑的初步鉴定、认定材料：

1. 非法捕捞水产品罪：涉案渔获物的物种、数量、重量、价格的认定；捕捞工具的认定；关于禁渔期、禁渔区、禁用渔具和方法的认定。

2. 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪：涉案的农药、

兽药、化肥、种子失去使用效能或者达不到本应达到的质量标准的鉴定、认定；使生产遭受二万元以上损失的价格鉴定或认定。

3. 生产销售有毒有害食品罪：涉案农产品中包含有毒有害成分的检验检测报告；生产销售金额达到二十万元以上的价格认定。

4. 生产、销售不符合安全标准的食品罪：在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用添加剂、农药、兽药，抽样检测报告、农产品的来源证据。

5. 生产销售伪劣产品罪：涉案产品不符合国家、广西标准的检验检测报告；生产销售金额达到五万元以上的价格认定。

6. 有关妨害动植物防疫、检疫罪，危害珍贵、濒危野生动物罪（水生动物），危害国家重点保护植物罪（水生植物）的初步鉴定、认定材料。

7. 现场检查、勘验笔录及涉案财物（视案件办理情况而定）。

第四条 农业农村、市场监管部门在依法查处涉农领域违法行为过程中，发现涉嫌以下刑事犯罪的，应当移送公安机关：

（一）生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的【生产、销售伪劣产品罪】：

1. 伪劣产品销售金额五万元以上的。

2. 伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的。

3. 伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。

本条规定的“掺杂、掺假”，是指在产品中掺入杂质或者异物，

致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应有使用性能的行为；“以假充真”，是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为；“以次充好”，是指以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品，或者以残次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品的行为；“不合格产品”，是指不符合《中华人民共和国产品质量法》规定质量要求的产品。

对本条规定的上述行为难以确定的，应当委托法律、行政法规规定的产品质量检验机构进行鉴定。本条规定的“销售金额”，是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入；“货值金额”，以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算；没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。货值金额难以确定的，按照《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托估价机构进行确定。

（二）生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的【生产、销售不符合安全标准的食品罪】：

“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”的情形：

1. 含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他严重危害人体健康的物质的。

2. 属于病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、

水产动物肉类及其制品的。

3. 属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的。

4. 特殊医学用途配方食品、专供婴幼儿的主辅食品营养成分严重不符合食品安全标准的。

5. 其他足以造成严重食物中毒事故或者严重食源性疾病的

情形。

“对人体健康造成严重危害”的情形：

1. 造成轻伤以上伤害的。

2. 造成轻度残疾或者中度残疾的。

3. 造成器官组织损伤导致一般功能障碍或者严重功能障碍的。

4. 造成十人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的。

5. 其他对人体健康造成严重危害的情形。

“其他严重情节”的情形：

1. 生产、销售金额二十万元以上的。

2. 生产、销售金额十万元以上不满二十万元，不符合食品安全标准的食品数量较大或者生产、销售持续时间六个月以上的。

3. 生产、销售金额十万元以上不满二十万元，属于特殊医学用途配方食品、专供婴幼儿的主辅食品的。

4. 生产、销售金额十万元以上不满二十万元，且在中小学校园、托幼机构、养老机构及周边面向未成年人、老年人销售的。

5. 生产、销售金额十万元以上不满二十万元，曾因危害食品安全犯罪受过刑事处罚或者二年内因危害食品安全违法行为受过行政处罚的。

6. 其他情节严重的情形。

在食品生产、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用食品添加剂，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，依照刑法第一百四十三条的规定以生产、销售不符合安全标准的食品罪定罪处罚。

在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用添加剂、农药、兽药等，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，适用前款的规定定罪处罚。

（三）在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的【生产、销售有毒、有害食品罪】：

“有毒、有害的非食品原料”是指：

1. 因危害人体健康，被法律、法规禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质。

2. 因危害人体健康，被国务院有关部门列入《食品中可能违法添加的非食用物质名单》《保健食品中可能非法添加的物质名单》和国务院有关部门公告的禁用农药、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等名单上的物质。

3. 其他有毒、有害的物质。

在食品生产、销售、运输、贮存等过程中，掺入有毒、有害的非食品原料，或者使用有毒、有害的非食品原料生产食品的，依照刑法第一百四十四条的规定以生产、销售有毒、有害食品罪

定罪处罚。

在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，使用禁用农药、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物等有毒、有害的非食品原料，适用前款的规定定罪处罚。

在保健食品或者其他食品中非法添加国家禁用药物等有毒、有害的非食品原料的，适用第一款的规定定罪处罚。

（四）生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，涉嫌下列情形之一的【生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪】：

1. 使生产遭受损失二万元以上的。
2. 其他使生产遭受较大损失的情形。

（五）违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，有引起重大动植物疫情危险的【妨害动植物防疫、检疫罪】：

1. 非法处置疫区内易感动物或者其产品，货值金额五万元以上的。
2. 非法处置因动植物防疫、检疫需要被依法处理的动植物或者其产品，货值金额二万元以上的。
3. 非法调运、生产、经营感染重大植物检疫性有害生物的林木种子、苗木等繁殖材料或者森林植物产品的。
4. 输入《中华人民共和国进出境动植物检疫法》规定的禁止进境物逃避检疫，或者对特许进境的禁止进境物未有效控制与处置，导致其逃逸、扩散的。

5. 进境动植物及其产品检出有引起重大动植物疫情危险的动物疫病或者植物有害生物后，非法处置导致进境动植物及其产品流失的。

6. 一年内携带或者寄递《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》所列物品进境逃避检疫两次以上，或者窃取、抢夺、损毁、抛洒动植物检疫机关截留的《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》所列物品的。

7. 其他情节严重的情形。

本条规定的“重大动植物疫情”，按照国家行政主管部门的有关规定认定。

（六）在内陆水域，违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，具有下列情形之一的【非法捕捞水产品罪】：

1. 非法捕捞水产品五百公斤以上或者价值一万元以上的。

2. 非法捕捞有重要经济价值的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区内捕捞水产品五十公斤以上或者价值一千元以上的。

3. 在禁渔区使用电鱼、毒鱼、炸鱼等严重破坏渔业资源的禁用方法或者禁用工具捕捞的。

4. 在禁渔期使用电鱼、毒鱼、炸鱼等严重破坏渔业资源的禁用方法或者禁用工具捕捞的。

5. 其他情节严重的情形。

（七）非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物

及其制品，价值二万元以上的【危害珍贵、濒危野生动物罪】：

刑法第三百四十一条第一款规定的“国家重点保护的珍贵、濒危野生动物”包括：

1. 列入《国家重点保护野生动物名录》的野生动物。

2. 经国务院野生动物保护主管部门核准按照国家重点保护的野生动物管理的野生动物。

刑法第三百四十一条第一款规定的“收购”包括以营利、自用等为目的的购买行为；“运输”包括采用携带、邮寄、利用他人、使用交通工具等方法进行运送的行为；“出售”包括出卖和以营利为目的的加工利用行为。

（八）违反国家规定，非法采伐、毁坏列入《国家重点保护野生植物名录》的野生植物，或者非法收购、运输、加工、出售明知是非法采伐、毁坏的上述植物及其制品，具有下列情形之一的【危害国家重点保护植物罪】：

1. 危害国家一级保护野生植物一株以上或者立木蓄积一立方米以上的。

2. 危害国家二级保护野生植物二株以上或者立木蓄积二立方米以上的。

3. 危害国家重点保护野生植物，数量虽未分别达到第一项、第二项规定标准，但按相应比例折算合计达到有关标准的。

4. 涉案国家重点保护野生植物及其制品价值二万元以上的。

